Dos Impedimentos e da Suspeição (arts. 18 a 21)

Subtópico 4 de 11

exceções prazos e tempo condições e hipóteses legitimados pontos-chave e vedações

CAPÍTULO VII
DOS IMPEDIMENTOS E DA SUSPEIÇÃO

Art. 18. É **impedido** de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que:

I – tenha interesse direto ou indireto na matéria;

II – tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins **até o terceiro grau**;

III – esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro.

Art. 19. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento **deve comunicar o fato** à autoridade competente, abstendo-se de atuar.

> **Parágrafo único.** A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui **falta grave**, para efeitos disciplinares.

Art. 20. Pode ser argüida a **suspeição** de autoridade ou servidor que tenha **amizade íntima ou inimizade notória** com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins **até o terceiro grau**.

Art. 21. O indeferimento de alegação de suspeição poderá ser objeto de recurso, **sem efeito suspensivo**.

Texto compilado sem trechos vetados nem anotações entre parênteses. Os parágrafos e incisos vetados foram retirados, por isso há saltos na numeração (ex.: art. 49-A, § 1º → § 4º). Fonte: Planalto.